肇庆高要肇庆市高要区隆＊五金机械配件厂“3·6”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府调查组

编制日期：2024年7月5日

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位概况.....2

（二）事故发生厂房概况.....2

（三）施工人员概况.....3

（四）施工项目概况.....4

（五）事故相关生产工艺流程及安全管理情况.....5

（六）事故发生经过.....5

（七）事故现场情况.....6

（八）人员伤亡及直接经济损失情况.....6

二、事故应急处置及评估情况.....11

（一）事故信息接报及响应情况.....11

（二）事故现场应急处置情况.....11

（三）医疗救治及善后处理情况.....12

（四）应急处置评估.....12

三、事故原因分析.....12

（一）直接原因分析.....13

（二）事故机理综合分析.....13

（三）有关责任单位及人员存在的主要问题.....14
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....16
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共1人）.....16
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共1家）.....17
（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共1人）.....17
（四）其他处理建议.....18
五、事故主要教训.....19
（一）安全生产主体责任不落实.....19
（二）出租管理责任不落实.....20
（三）地方政府属地监管责任不落实.....20
六、事故整改和防范措施.....20
（一）企业要全面落实安全生产主体责任.....21
（二）压实责任，切实履行属地职责.....22
（三）举一反三，防止同类事故发生.....22
七、附件.....23
1.事故调查组成员名单及签名表.....23
2.技术调查报告、管理调查报告、应急处置评估报告.....23

肇庆高要肇庆市高要区隆＊五金机械配件厂“3·6”一般高处坠落事故调查报告

2024 年3 月6 日11 时22 分，位于肇庆市高要区回龙镇松塘村的肇庆市高要区隆＊五金机械配件厂（以下简称：隆＊配件厂）棚顶维修工程施工过程中发生一起高处坠落事故，事故造成1 人死亡，直接经济损失约150 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493 号）等法律法规的规定，2024 年3 月7 日，区人民政府成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、市自然资源局高要分局、区人社局、区总工会和回龙镇人民政府派员组成的肇庆市高要区“3·6”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，同时邀请了区纪监委、区检察院派员参加，并聘请了机械、建筑和电气等方面专家提供技术支撑服务。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，高要区“3·6”高处坠落事故是一起因违规开展高处作业导致的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

肇庆市高要区隆＊五金机械配件厂。统一社会信用代码:91441283MA4UXNAT51。法定代表人:郑＊香。登记状态:在业/续存。成立日期:2016年11月8日。注册资本:10万元。企业类型:个人独资企业。注册地址:肇庆市高要区回龙镇松塘村（肇庆市美色建材有限公司厂区内＊）。经营范围: 加工、销售:五金铸件，机械配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

隆＊配件厂厂长为叶＊升。年龄:43岁。民族:汉族。籍贯:福建省周宁县。居住（户籍）地址:肇庆市端州区明和新村＊房。叶＊升负责隆＊配件厂一切事务，是隆＊配件厂实质上的主要负责人、安全生产管理人、实际控制人。

（二）事故发生厂房概况

1.土地所有权人

土地产权所有单位名称:肇庆市美＊建材有限公司。统一社会信用代码:91441283758334370C。企业类型:个人独资企业。法定代表人:谭＊豪。地址:肇庆市高要区回龙镇松塘村（肇庆市美＊建材有限公司办公楼二楼）。经营范围:一般项

目：技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；居民日常生活服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.厂房出租方之一：梁＊光（自然人）

厂房出租方（自然人）：梁＊光。性别：男。民族：汉族。居住（户籍）地址：广东省高要市白土镇＊。2014年7月9日，梁＊光与郑＊香签订厂房租赁合同。出租厂房面积：1300㎡。租约期限：2014年7月10日至2026年7月9日。

3.厂房出租方之二：肇庆市美＊建材有限公司。2021年6月8日，肇庆市美＊建材有限公司法定代表人谭＊豪与郑＊香签订厂房租赁合同，出租厂房面积：1092㎡。租约期限：2021年6月1日至2026年7月11日。

4.承租方：肇庆市高要区隆＊五金机械配件厂

2014年7月9日，梁＊光与隆＊五金配件厂法定代表人郑＊香签订厂房租赁合同，面积：1300㎡。2021年6月8日，肇庆市美＊建材有限公司法定代表人谭＊豪与隆＊五金配件厂法定代表人郑＊香签订厂房租赁合同，面积：1092㎡。

（三）施工人员概况

1.梁＊章。性别：男。民族：汉族。户籍地址：罗定市素龙街道上＊。现居住地址：肇庆市高要区回龙镇＊（蔡＊安商住楼首层第一卡）。持有有效的高处作业、焊接与热切割作业证

书类特种作业人员证书。

2.黎＊建。性别：男。民族：汉族，户籍地址：广东省肇庆市高要区大湾镇＊。现居住地址：高要区南岸街道蔚蓝国际＊。未持有高处作业、焊接与热切割作业证书类特种作业人员证书。

3.黄＊坚。性别：男。民族：汉族。现居住地址：广东省肇庆市高要区回龙镇＊。未持有高处作业类、焊接与热切割作业证书类特种作业人员证书。

4.冼＊超。性别：男。民族：汉族。户籍（居住）地址：肇庆市高要区回龙镇光荣村＊。未持有高处作业类、焊接与热切割作业证书类特种作业人员证书。

（四）施工项目概况

据调查，2024年1月17日，隆＊配件厂实际负责人叶＊升计划更换PVC胶瓦和C型槽钢，他找到梁＊章并提出：由叶＊升自行出资负责棚顶维修所需材料、吊车等机械、人工费用，请梁＊章帮助叶＊升寻找施工人员。梁＊章找到黎伟健、黄＊坚、冼＊超三人，并于3月6日与黎伟健、黄＊坚、冼＊超三人一起到隆＊配件厂开工。

在此次事故过程中，叶＊升未与梁＊章、黎伟健、黄＊坚、冼＊超四人签订雇佣合同，梁＊章、黎伟健、黄＊坚、冼＊超四人未收到任何工资。

（五）事故相关生产工艺流程及安全管理情况

隆＊配件厂棚顶维修的主要工艺流程为：先将PVC瓦、C型槽钢使用起重机起吊至棚顶，由施工人员人工拖运至施工地点，再将C型槽钢通过焊接固定形成框架，最后将PVC瓦通过瓦钉固定在框架上。

经调查组确认：隆＊五金机械配件厂虽有日常安全检查和事故隐患排查制度，但未进行隐患排查并如实记录；部分安全生产资料未经主要负责人审核、批准；所有安全生产资料未按要求更新；盲目抄袭套用与本厂无关的安全生产资料模板；未明确设置安全生产机构；缺乏安全生产费用提取、使用和监督管理制度；缺乏安全生产教育、培训和持证上岗制度；缺乏劳动防护用品配备和使用管理制度；未编制、实施高处作业等危险作业管理制度和安全操作规程；未编制高处坠落处置方案。

（六）事故发生经过

3月6日早8时许，梁＊章、冼＊超、黄＊坚、黎＊建陆续到达施工厂房，开始棚顶维修工作。

11时许，施工的4人在现场分散作业。其中：梁＊章在高层棚顶进行瓦面修复作业；冼＊超在高层棚顶进行焊接作业；黎＊建在高层棚顶进行绑瓦、吊瓦、打瓦钉作业；黄＊坚在低层棚顶焊接作业。叶＊升在低层棚顶对作业现场进行管理。

11 时 22 分 52 秒，冼 * 超踩穿厂房棚顶铁皮彩钢瓦，从棚顶坠落至水泥地面。

（七）事故现场情况

1.事故地点情况

事发地点为隆 * 配件厂厂房，建设于 2013 年，结构为门式刚架钢结构，棚顶材质为铁质彩钢瓦图，该瓦已经年久失修锈蚀严重。厂房水泥地面微量积水，覆有 2-3cm 厚度黑色沙土。

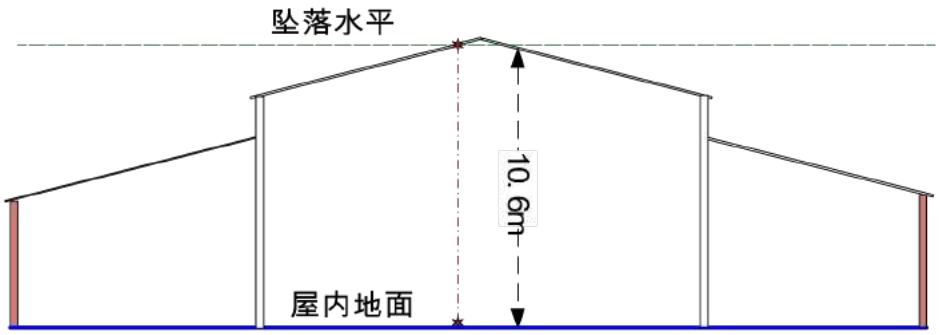
事故发生部位为正在修缮的厂房棚顶的铁质彩钢瓦，距地面高度约 10.6m。

2.事故作业情况

事故发生时，冼 * 超等 5 人正在进行棚顶维修工作，冼 * 超正在高层棚顶进行焊接作业。

（八）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据肇庆市第一人民医院的《居民死亡医学证明（推断）书》反映，冼 * 超直接死亡原因：创伤性脑疝，死因考虑为高处坠落引起的开放性特重型颅脑损伤。事故造成直接经济损失约 150 万元。


坠落水平
10. 6m
屋内地面

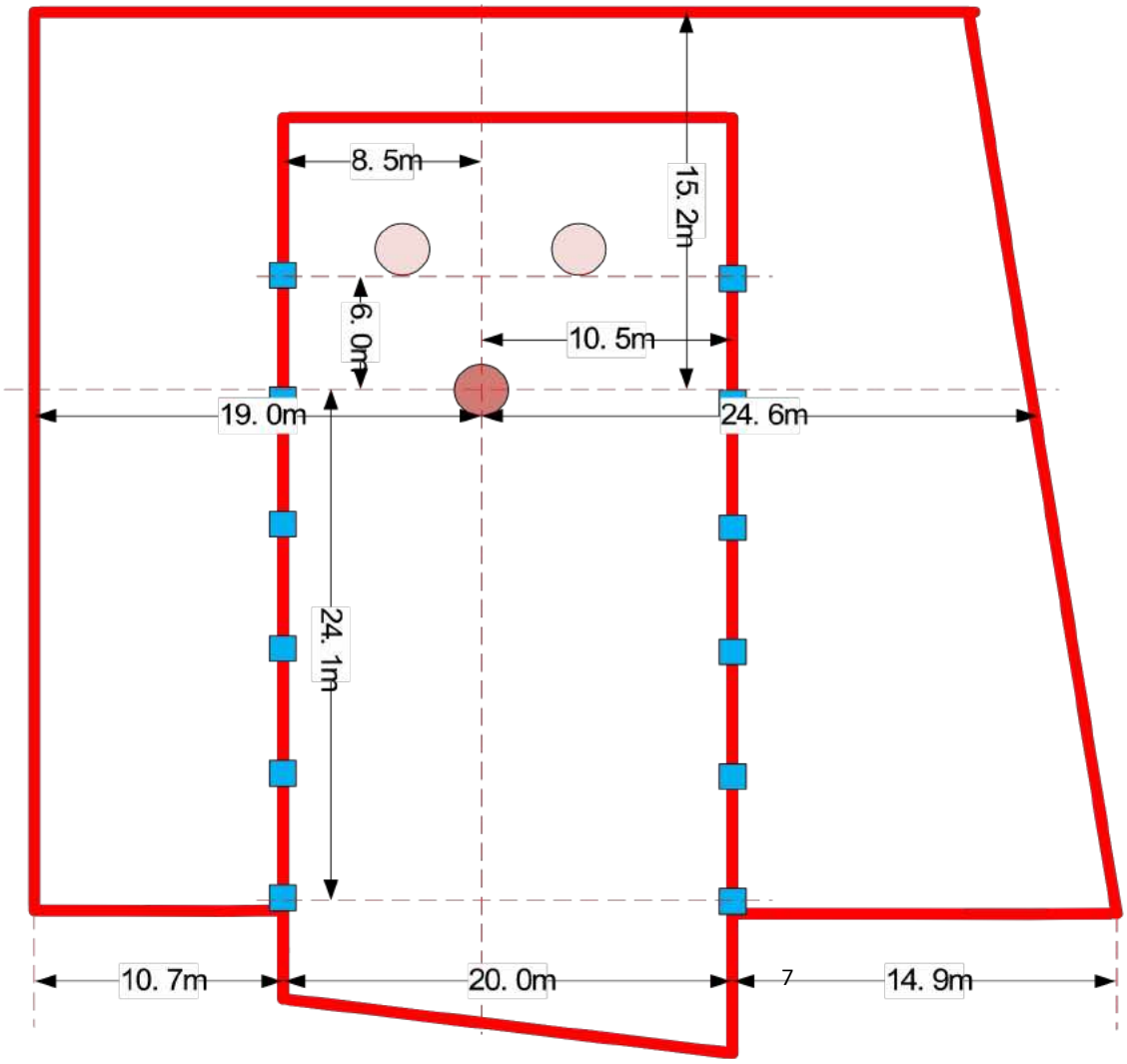

8. 5m
15. 2m
6. 0m
10. 5m
19. 0m
24. 6m
24. 1m
10. 7m
20. 0m
14. 9m

图 1 坠落地点在厂房中的具体位置示意图



图 2 厂房位置图



图 3 坠落现场监控截图



图 4 坠落位置（仰视图）

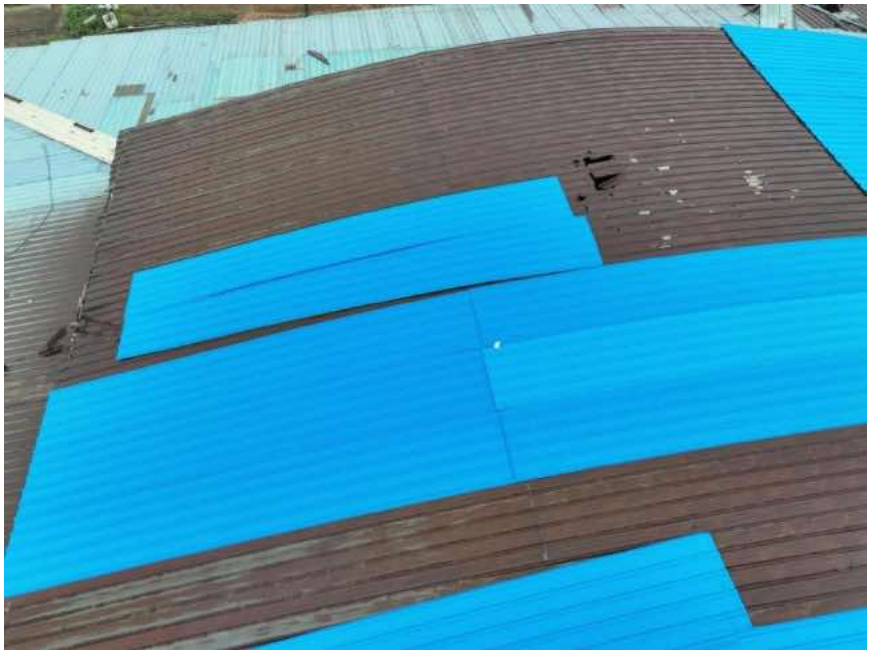


图 5　踩碎屋面铁瓦位置（俯视图）



图 6 坠落方向



图 7 坠落地面

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

11 时 22 分 52 秒，冼 * 超发生高处坠落。

11 时 24 分，黄 * 坚两次拨打 120 急救电话，但未能接通。

11 时 25 分，黄 * 坚拨通 120 急救电话。

11 时 26 分，肇庆市高要区 120 急救指挥中心调派回龙卫生院救护车前往事发现场进行救治。

11 时 50 分许，回龙镇安监所工作人员谢 * 平、邓 * 林、冼 * 良、曹 * 婷在附近巡逻过程中看到救护车，于是尾随救护车到达隆 * 厂。

12 时许，回龙镇安监所工作人员谢 * 平立即向回龙镇分管领导、主要领导汇报事故情况，并围闭、保护现场。回龙镇随即向区应急局汇报事故情况。

12 时 20 分许，区应急局主要领导、分管领导，相关股室负责同志及工作人员到达现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，梁 * 章、黄 * 坚、黎 * 建、叶 * 升马上从棚顶下到地面，跑到冼 * 超身边。黄 * 坚打 120 救护电话，众人用棉质物品，垫在冼 * 超头部下面。

12 时许，救护车到达现场，黄 * 坚、梁 * 章、黎 * 建将冼 * 超送上救护车，黄 * 坚上救护车陪送伤者去肇庆市第一人民医院抢救。

（三）医疗救治及善后处理情况

12 时许，肇庆市高要区 120 急救指挥中心调派回龙卫生院救护车并将冼 * 超送往肇庆市第一人民医院进行抢救，经抢救无效于 2024 年 3 月 6 日 13 时 03 分宣告死亡。

2024 年 3 月 13 日，冼 * 超家属与叶 * 升在回龙镇人民调解委员会的调解下，达成如下调解协议：由叶 * 升先行垫付 30 万元用于办理冼 * 超丧葬事宜和冼 * 超家属生活费。目前，事故的善后工作正稳妥推进，社会大局稳定。

（四）应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，隆 * 配件厂安全生产主要负责人叶 * 升、施工人员梁 * 章、黄 * 坚、黎 * 建未能第一时间拨打电话向回龙镇人民政府、高要区应急管理局报告事发信息。

回龙镇巡查人员发现事故线索后，立即上报事故信息。回龙镇分管副镇长、镇长、应急办人员、经济办人员立即赶赴现场协助处置。事故发生后，高要区党委、政府高度重视，公安、应急、卫生等相关职能部门及回龙镇人民政府救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，救援过程无次生衍生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证、查看监控视频和综合分析认定，本起事故的直接原因为：冼＊超在未取得高处作业证，未采取高处作业必要的安全措施的情况下，违规走上锈蚀严重的棚顶开展高处焊接作业，彩钢瓦无法承受施工人员自重，冼＊超踩碎厂房棚顶彩钢瓦，从厂房屋面10.6m高处坠落至地面导致死亡。

（二）事故机理综合分析

1、安全防护措施未落实。经调查，在施工过程中，隆＊配件厂棚顶维修工程未在作业部位下部铺设安全网，隆＊配件厂未为施工人员提供安全带等劳动防护用品，施工人员仅自行佩戴安全帽，冼＊超坠落过程中，安全帽脱落，掉落在距离冼＊超头部左侧约20公分处，未发挥保护作用。

2、事故厂房屋面设施老化。查明隆＊配件厂事故厂房竣工于2013年，至今已11年，厂房棚顶屋面铁瓦经长期日晒雨淋老化，强度、韧性、承载力下降，无法承受工人自重，易造成坠落风险。

3、现场安全管理缺位。隆＊配件厂主要负责人叶＊升虽然在施工过程中对现场进行管理，但叶＊升不具备高处作业资质，本身不具备必要的安全生产知识和能力，安全意识极为淡薄，作业现场安全管理形同虚设，未对施工人员的不安全行为进行制止，最终诱发事故发生。

（三）有关责任单位及人员存在的主要问题

1.隆＊五金配件厂

隆＊配件厂的棚顶维修工程涉及高处作业、焊接作业和吊装作业等危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理[1]；未为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，未监督、教育从业人员按照规定佩戴、使用[2]；未建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施[3]；未对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员熟悉安全生产知识、规章制度和技能[4]；未查验特种作业人员资格证书[5]，安全管理混乱，未落实安全生产主体责任。

2.叶＊升

[1] [1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门汇同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[2] [2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3] [3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[4] [4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业……生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[5] [5] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

作为隆＊配件厂主要负责人、安全管理人员，不具备安全生产知识和管理能力[6]，未履行隆＊配件厂的安全生产工作第一责任人的法定职责[7]，放任本单位安全生产工作流于形式。

3.厂房出租方之一：梁＊光（自然人）

梁＊光（自然人）未对出租厂房的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查[8]。

4.厂房出租方之二：肇庆市美＊建材有限公司

肇庆市美＊建材有限公司未对出租厂房的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

5.冼＊超（死者）

冼＊超（死者）缺乏安全意识，在未取得特种作业人员操作证[9]，未接受雇佣单位安全培训教育、未经考核合格[10]，未正确

---

[6] [6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[7] [7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[8] [8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自 的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[9] [] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业；

[10] [10] 《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

和使用劳动防护用品[11]，未采取有效现场保护措施，未进行本岗位安全检查的情况下，冒险进行列入应持证上岗的高处作业类特种作业[12]。

6.施工人员梁＊章

梁＊章缺乏安全意识，未接受雇佣单位安全培训教育、未经考核合格，未正确和使用劳动防护用品，未进行作业前岗位安全检查，未采取有效现场保护措施，未进行本岗位安全检查的情况下，冒险进行高处作业。

7.施工人员黄＊坚、黎＊建

黄＊坚、黎＊建缺乏安全意识，在未取得特种作业人员操作证，未接受雇佣单位安全培训教育、未经考核合格，未正确和使用劳动防护用品，未采取有效现场保护措施，未进行本岗位安全检查的情况下，冒险进行应持证上岗的高处作业类特种作业。

8.回龙镇人民政府

回龙镇人民政府本辖区的安全生产形势分析不透彻，未能按照高要区治本攻坚三年行动相关文件的要求，切实实施好安全生产源头治理工程、重大事故隐患排查整治工程、企业安全

[11][11] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[12][12] 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令 第30号）附件：特种作业目录，3.2 高处安装、维护、拆除作业 指在高处从事安装、维护、拆除的作业。适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。

生产标准化管理体系提质增效工程、本质安全提升工程、企业从业人员素质能力提升工程等措施，对辖区内生产经营单位安全生产状况监督检查强度不够，压实企业主体责任力度不足。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共1人）

冼*超，男，群众，肇庆市高要区隆*五金机械配件厂棚顶维修工程工作人员。安全意识淡薄，在未取得高处作业特种作业人员操作证、未落实安全防护措施、未接受安全培训教育、未进行岗位事故隐患排查情况下，冒险进行棚顶维修作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免以追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共1家）

1.肇庆市高要区隆*五金机械配件厂。肇庆市高要区隆*五金机械配件厂未落实安全生产主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款[13]、第三十条第

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业……生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

一款[14]、第四十一条第一款[15]、第四十三条[16]、第四十五条[17]的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[18]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项[19]的规定进行行政处罚的规定进行行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共1人）

1.叶＊升。叶＊升不具备安全生产知识和管理能力，未履行生产经营单位主要负责人法定安全生产管理职责，违反了《中

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门汇同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

华人民共和国安全生产法》第二十一条[20]、第二十七条第一款[21]的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[22]的规定进行行政处罚。

（四）其他处理建议

1.肇庆市美＊建材有限公司。肇庆市美＊建材有限公司未对出租厂房的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[23]的规定进行行政处罚。

2.梁＊光。梁＊光（自然人）未对出租厂房的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零

[20][20] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[21][21] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[22][22] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[23][23] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

三条第二款的规定进行行政处罚。

3.梁＊章。梁＊章作业前未进行岗位安全检查，建议由隆＊配件厂依据《广东省安全生产条例》第二十条第一款、第二款[24]的规定进行批评教育。

4.黄＊坚。黄＊坚未取得特种作业人员操作证，擅自从事高处作业，建议由隆＊配件厂依据《中华人民共和国安全生产法》第三十条、《广东省安全生产条例》第二十条第一款、第二款的规定进行批评教育。

5.黎＊建。黎＊建未取得特种作业人员操作证，擅自从事高处作业，建议由隆＊配件厂依据《中华人民共和国安全生产法》第三十条、《广东省安全生产条例》第二十条第一款、第二款的规定进行批评教育。

6.回龙镇人民政府。建议责成回龙镇人民政府向区人民政府作出深刻检查，吸取事故教训，进一步加强企业巡查监管、及时督促企业落实隐患整改工作。

五、事故主要教训

（一）安全生产主体责任不落实

隆＊配件厂未依法依规健全本单位的安全生产规章制度，对高处作业等危险因素较高的特种作业未制定相应的操作规程;

[24][] 《广东省安全生产条例》第二十条第一款、第二款：生产经营单位的班组每周至少开展一次安全生产检查，从业人员在每班工作前应当进行本岗位安全检查，确认安全后方可进行操作。岗位安全检查主要包括以下事项：（一）设备的安全状态良好，安全防护装置有效；（二）规定的安全措施落实；（三）所用的设备、工具符合安全操作规定；（四）作业场地以及物品对方符合安全规范；（五）个人防护用品、用具齐全、完好，并正确佩戴和使用；（六）安全操作要领、操作规程明确……

未如实记录安全生产教育和培训情况，安全生产教育培训流于形式，对作业人员的安全教育培训不到位，导致作业人员安全生产知识缺乏和安全风险辨识能力低下、安全意识薄弱；未具体落实风险分级管控制度，未将日常隐患排查工作未做实做细，隐患排查工作随意松散，隐患排查治理情况未如实记录；未结合本单位实际健全生产安全事故应急救援预案，未根据现有的救援方案组织本单位进行应急救援演练。

（二）出租管理责任不落实

肇庆市美＊建材有限公司和梁＊光（自然人）未依照法律法规的要求，严格落实出租管理责任，未与承租方签订专门的安全生产管理协议，也未在出租合同中明确出租方与承租方各自的安全生产管理职责，导致双方安全生产不明晰；未对承租方的安全生产各自进行统一协调、管理，也未对承租单位的安全生产各自进行定期检查，以包代管。

（三）地方政府属地监管责任不落实

回龙镇人民政府未严格按照区委、区政府和高要区安全生产委员会的工作部署，落实落细各项安全生产监督检查工作。对辖区内的安全生产风险缺乏研判分析，面对辖区内厂房维修工程日渐增多的情况，未采取相应切实措施，摸清辖区内厂房维修工程底数，增强执法力度；未能采用更切实有效的执法检查方式，巡查依然依靠传统的方式，在执法力量有限的情况下，难以应对日益紧张的安全生产压力。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，防范遏制同类事故发生，营造安全和谐发展环境，结合本次事故，提出以下事故整改和防范措施建议:

（一）企业要全面落实安全生产主体责任

各企业**一是**要深刻吸取“3·6”事故教训，分析事故成因，吸取事故教训，对照自身生产经营实际，开展自查自纠，提升员工的安全意识和防范事故发生的能力；**二是**要健全完善和落实安全生产责任制和各项安全生产操作规程，针对高处作业等危险因素较高的危险作业应当制定相应的操作规程，并对员工进行教育培训，如实记录培训内容，切实有效增强作业人员安全意识、操作技能和防范事故的能力；**三是**对于吊装、动火、高处作业等危险作业，要严格保证持证上岗，同时切实加强现场安全管理，坚决制止作业人员违规冒险作业；**四是**要建立健全隐患排查治理制度，对本单位危险源开展辨识和评估，对本单位进行全面辨识和评估生产经营过程中的安全风险，识别潜在的危险源，评估风险的大小和可能性，并确定风险等级，根据风险评估结果，对风险进行分级管理。对于高风险和重大风险，应采取更加严格的管控措施，确保风险得到有效控制，并应定期开展隐患排查工作，对场所、设备设施、作业环境等进行全面检查。**五是**要完善本单位的应急救援预案，并组织开展本单位的应急救援演练，提高应急熟练程度和实战技能，从而

提高工作人员避免事故、防止事故、抵抗事故的能力，提高对事故的警惕性。

（二）压实责任，切实履行属地职责

回龙镇要加大监管研判力度，落实属地监管职责，深刻吸取事故教训，加强分析研判，举一反三，做好安全生产工作。**一是**迅速组织相关人员在辖区范围内，认真开展安全专项检查，突出重点，及时排查整治各类安全隐患，严格落实隐患整改复查工作，切实履行监管职责，强化工作措施落实，严控各类安全事故，确保辖区安全稳定。**二是**督促属地企业严格落实安全生产主体责任，强化从业人员安全生产教育和培训，督促企业完善安全规章制度及操作规程，督促企业严格落实按章操作，全面提升从业人员安全生产意识和技能。**三是**加强基层应急管理队伍建设，加强业务能力培训，提高应急人员专业素质，提升检查人员专业水平。**四是**要以此次事故作为典型事故案例，做好事故警示教育工作，广泛宣传高处作业存在的危险因素及防范措施，坚决防范类似事故再次发生。

（三）举一反三，防止同类事故发生

各镇（街道）、各工业园区要深刻吸取事故教训，举一反三，加大监督检查力度，督促企业落实安全生产主体责任。**一是**督促属地企业开展警示教育、问题整改，履行安全生产主体责任，做到“一厂出事故、万厂受教育”；**二是**组织开展同类问题排查并及时整改消除，防范化解重大安全风险；**三是**举一

反三开展各行业领域安全专项治理，有针对性完善安全防范措施；**四是**强化安全发展理念，研究加强和改进安全生产工作的制度措施，严格落实。